

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N° 001434

Tocache, 02 ABR 2024

Vistos: El Trámite N° 016-2024795298, el Informe Escalonario N° 00192-2024, la Nota de Coordinación N° 055-2024-GRSM/DRE-UGELT-UGA/RRHH y el Memorando N° 0276-2024-GRSM/DRE-UGELT/D;

CONSIDERANDO:



Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2013-ED "Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial" Artículo 229° inc. a), establece que el término de la relación laboral de los Auxiliares de Educación se produce, entre otros, por renuncia; congruente con el artículo 230° de la referida norma, que señala "La renuncia se produce a solicitud expresa del Auxiliar de Educación con firma legalizada ante notario público o autenticada por fedatario. La solicitud se presenta ante el Director de la Institución Educativa, con una anticipación no mayor de treinta (30) días calendarios, previos a la fecha en que solicita su renuncia, pudiendo solicitar la exoneración del plazo.



Que, el artículo 2° de la Ley N° 31552 Ley que modifica la fórmula de cálculo de la compensación por tiempo de servicios (CTS) de los docentes contratados, auxiliares de educación nombrados y contratados de las Instituciones Educativas Públicas, establecidos en las Leyes 31278 y 30493, señala: Política remunerativa del auxiliar de educación nombrado "**Compensación por tiempo de servicios: Se otorga al momento de su cese, a razón de cien por ciento (100%) de su remuneración mensual (RM), por año o fracción mayor a seis (6) meses de servicios Oficiales**";

Que, en aplicación a las normas legales vigentes del sector, es procedente emitir la correspondiente Resolución Directoral de Término de la relación laboral por motivo de renuncia solicitado mediante el Trámite N° 016-2024795298 por don **ABISAI ELIAB HERRADA PANTOJA**, identificado con DNI N° 00977705, Auxiliar de Educación de la Institución Educativa N° 0778 Manuel Romero Seminario, del Distrito de Santa Lucía y Provincia de Tocache, Departamento de San Martín, quien pertenece al Régimen Pensionario: Decreto Ley N° 25897-Sistema Privado de Pensiones; **DEVENGANDO AL 31 de diciembre de 2023: ONCE (11) AÑOS, DOS (02) MESES Y TRECE (13) DÍAS de servicios oficiales**, según el Informe Escalonario N° 00192-2024, remitido por la Responsable de Escalafón;

Que, la Responsable de Planillas de la UGEL Tocache, con fecha 22 de febrero del 2024, hace llegar el cálculo sobre la Compensación de Tiempo de Servicio - Cese por Renuncia voluntaria a favor de don **ABISAI ELIAB HERRADA PANTOJA**, en función a lo indicado en los párrafos precedentes por el importe de VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA CON 00/100 SOLES (S/ 24,530.00);

Que, mediante Nota de Coordinación N° 055-2024-GRSM/DRE-UGELT-UGA/RRHH, de fecha 23 de febrero del 2024, el Especialista Administrativo I, traslada el documento donde don **ABISAI ELIAB HERRADA PANTOJA**, auxiliar de educación nombrada de la I.E N° 0778 Manuel Romero Seminario, presenta su renuncia voluntaria al 29 de febrero del 2024;

Que, con Memorando N° 0276-2024-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 23 de febrero del 2024, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, autoriza proyectar RESOLUCIÓN de CESE POR RENUNCIA VOLUNTARIA al cargo de Auxiliar de Educación de don **ABISAI ELIAB HERRADA PANTOJA**, a partir del 29 de febrero del 2024 y se le otorgue una compensación de tiempo de servicio por el importe de VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA CON 00/100 SOLES (S/ 24,530.00);

001434

De conformidad con la Ley General de Educación N° 28044, Ley N° 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto", Ley N° 29944 "Ley de Reforma Magisterial", Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024", Ley N° 31552, Ley N° 30493, D.S. N° 011-2012-ED "Reglamento de la Ley N° 28044", D.S. N° 004-20103-ED "Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial", D.S. N° 015-2002-ED. "Reglamento de Organización y Funciones de las Direcciones de Educación y Unidades de Gestión Educativa Local" que las integran.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- PROCEDER AL RETIRO POR RENUNCIA, en vías de regularización, a partir del 29 de febrero del 2024, en atención a los considerandos expuestos en la presente Resolución, al servidor que a continuación se indica:

1.1 DATOS PERSONALES

APELLIDOS Y NOMBRES	:	HERRADA PANTOJA, ABISAI ELIAB
DNI	:	00977705
CODIGO MODULAR	:	1000977705
FECHA DE NACIMIENTO	:	24 de abril de 1964
GRUPO OCUPACIONAL	:	"E"
TITULO Y/O ESTUDIOS	:	Profesor de Educación Física
INSTITUCION EDUCATIVA	:	N° 0778 Manuel Romero Seminario, Santa Lucía - Tocache
MODALIDAD	:	EBR-Secundaria
CARGO	:	Auxiliar de Educación
VIGENCIA	:	A partir del 29/02/2024
REFERENCIA	:	Informe Escalafonario N° 00192-2024-Unidad de Gestión Educativa Local Tocache.

ARTÍCULO 2º. - OTORGAR POR UNICA VEZ la suma de **VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA CON 00/100 SOLES (S/ 24,530.00)**, por concepto de Compensación por Tiempo de Servicios, correspondiente a una remuneración mensual (RM) percibidas por el servidor a la fecha de cese, debiendo consignar en el SUP (Sistema Único de Planillas);

ARTÍCULO 3º. AGRADECER, a don ABISAI ELIAB HERRADA PANTOJA, por los ONCE (11) AÑOS, DOS (02) MESES Y TRECE (13) DÍAS de servicios oficiales prestados al Estado.

ARTICULO 4º. - DECLARAR PLAZA VACANTE, a partir del 01 de marzo del 2024, la plaza con código N° 1141114121C8 de la Institución Educativa N° 0778 Manuel Romero Seminario, distrito de Santa Lucía y provincia de Tocache, Región San Martín, por motivo de cese por Renuncia Voluntaria, según el Artículo Primero de la Presente Resolución Directoral.

ARTICULO 5º. - ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; al administrado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese y Comuníquese,


Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE